

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 42/2535	นาง สุมาลี พูลศิริกุล	โจทก์
	สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ยโสธร จำกัด	ผู้ร้อง
	นาย สม ชาย เนาวโรจน์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1)โดยอ้างว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองสมคบกันแสดงเจตนาลวงทำสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องเพื่อมิให้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 กรณีเช่นนี้มีความจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิซึ่งผู้ร้องมีอยู่ เพื่อให้ได้ชำระหนี้ ไม่ให้จำเลยทั้งสองโอนทรัพย์สินไปเสียอันจะทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย คำร้องของผู้ร้องมีเหตุผลต้องด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) โดยไม่ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนอื่น.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การขาดนัดพิจารณา

ระหว่างพิจารณาผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) โดยอ้างว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองสมคบกันแสดงเจตนาลวงทำสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องเพื่อมิให้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1

บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ได้ ขอให้พิพากษาว่าสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องเป็นโมฆะและยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ยังไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดี เนื่องจากเหตุที่ผู้ร้องอ้างนั้น ผู้ร้องสามารถดำเนินการในขั้นตอนอื่นได้อีกถึงแม้ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีก็ตาม ประกอบกับผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อได้เริ่มสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว จึงไม่รับคำร้อง ครั้นพิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำร้องสอด

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) เป็นบทบัญญัติให้มีการร้องสอดเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สาม คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้เงินที่กู้ยืมไปจากโจทก์ตามสัญญาผู้ร้องร้องสอดว่า ในขณะที่จำเลยที่ 1 ในคดีนี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ของผู้ร้องได้อาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่สมคบกับพวกทุจริตเบียดบังเอาเงินของผู้ร้องไปเป็นเงิน 38,891,700 บาทผู้ร้องได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกเป็นจำเลยที่ศาลแรงงานกลาง(จังหวัดยโสธร) ข้อหาความผิดฐานละเมิด ผิดสัญญา ตามคดีหมายเลขดำที่ 4600/2532 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง(จังหวัดยโสธร) เพื่อมิให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภริยากันได้สมคบกับโจทก์ในคดีนี้กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือจำเลย

ทั้งสองได้กลายเป็นหนี้เงินกู้จากทั้งพ่อและแม่ ซึ่งเป็นความเท็จและเป็นการโก่งเจ้าหนี้ อันเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ศาลฎีกาเห็นว่ากรณีเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ คือเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ ไม่ให้จำเลยทั้งสองโอนทรัพย์ไปเสียอันจะทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย คำร้องของผู้ร้องมีเหตุผลซึ่งถ้าเป็นจริงผู้ร้องก็ควรได้รับความคุ้มครอง จึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57 (1) แล้ว โดยไม่ต้องให้ผู้ร้องไปดำเนินการตามขั้นตอนอื่น เพราะมาตรา 57 (1) หาได้กำหนดเช่นนั้นไม่ที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้ผู้ร้องร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้เพื่อรับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองเสียโดยให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องสอดของผู้ร้องไว้และดำเนินกระบวนการพิจารณาและมีคำสั่งหรือพิพากษาใหม่ตามรูปความ.

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

บทบัญญัติมาตรา 57(1) ป.วิ.พ. วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่สามซึ่ง
ถูกกระทบกระเทือนจากการฟ้องคดีใดคดีหนึ่งการเข้าเป็นคู่ความตามมาตรา 57(1)

นั้น ผู้ร้องสอดต้องประกอบด้วยสิทธิและข้อโต้แย้งสิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 วิธีการตั้งสิทธิลักษณะนี้กฎหมายให้ทำเป็นคำร้องเสนอต่อศาลระหว่างคดีเดิมพิจารณาอยู่เหตุที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นคำร้องเข้ามาในคดีระหว่างคดีดำเนินกระบวนการพิจารณาอยู่ก็เพื่อความสะดวกต่อศาลและคู่ความในคดีทุกฝ่ายเป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์ความยุติธรรมและลดขั้นตอนของกฎหมายบางประการต่างไปจากการตั้งสิทธิเข้าเป็นคู่ความด้วยการทำเป็นคำฟ้องอย่างไรก็ดีคำร้องที่ศาลรับวินิจฉัยและดำเนินการต่อไปให้มันต้องประกอบชอบด้วยเหตุผลอันกำหนดไว้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) คือแสดงถึงข้อแห่งการโต้แย้งสิทธิที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคู่ความ (โจทก์,จำเลย) และความประสงค์ที่ขอให้ศาลบังคับให้ตามข้อโต้แย้ง ผู้ร้องซึ่งอ้างว่าโจทก์และจำเลยทั้งสองสมคบกันแสดงเจตนาลวงทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อมิให้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 เท่ากับผู้ร้องตั้งและแสดงสิทธิครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งมาตรา 57(1) ป.วิ.พ. การจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาในคดีอยู่ที่เหตุผลว่าคำร้องของผู้ร้องชอบประกอบด้วยเหตุผลแห่งเงื่อนไขกฎหมายหรือไม่ ข้อที่ว่าผู้ร้องสามารถดำเนินการในขั้นตอนอื่นได้อีก เช่น การฟ้องเป็นคดีใหม่เป็นต้น และข้อที่ว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อได้เริ่มสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว ไม่ใช่เหตุผลและเงื่อนไขแห่งกฎหมายที่มีน้ำหนักเพียงพอแก่กรณี อีกทั้งการอ้างเอาความสะดวกเป็นเหตุผล ก็ยังควรอยู่บนหลักพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ร้องด้วย. พิชัยนิลทองคำ.